

시 정 요 구

【03】

제 목	근태 관리 부적정
소 관 부 서	○○센터
구 분	근태관리
내 용	

1. 업무 개요

○○센터는 고속도로 및 톨게이트에 대한 문의가 있는 고객이나 민원인의 전화에 응답하고 문제 해결을 돕는 업무와 소속 직원들을 관리하기 위한 인사, 교육, 통계, 노무 등의 행정 및 사업업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제54조(휴게)에 따르면 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 선전하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있으며,

동 규정 제17조(보상휴가)에 따르면 회사는 직원이 제13조의 근무시간(1일 8시간, 1주 40시간, 주5일 근무)을 초과하여 연장근무, 휴일근무, 야간근무를 할 경우에는 근로기준법 제57조에 따라 보상휴가를 부여할 수 있다고 되어있다.

“재해(비상)근무비 운영기준 및 휴식기준 변경 알림” (경영지원실-1198, 2022.04.05.), “2023년 재해(비상)근무비 운영계획 알림” (경영지원실-2039, 2023.05.24.)에 따르면 통상근무자가 기관장의 명에 의하여 종업시간 이후 또는 「취업규정」 제23조에서 정하는 휴일에 시간외·휴일 근무 한도를 초과하여 교통소통, 재해대책 또는 기타의 연장근무를 실시한 경우에는 재해(비상)근무비 또는 대체휴무를 받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023년 1월부터 2024년 7월까지의 ○○센터 재해(비상)근무를 확인해본 결과, 재해(비상)근무로 인한 대체휴무시간을 산정할 때는 휴게시간을 제외한 실근로시간을 산입하여 휴일수당, 야간수당 등을 계산하여야 하나, ○○센터는 이를 착오 계산하여 [표 1]과 같이 대체휴무를 과지급한 사실을 발견하였다.

[표 1] 대체휴무 산정 오류 내역¹⁾

(단위:시간)

연번	이름	근무일자	시작시간	종료시간	신청시간	인정시간	차액 (과지급)
1	이정민	2024. 6. 9.	10:30	24:00	21.25	21	0.25
2	김민준	2023. 12. 3.	13:00	16:00	6	4.5	1.5
3	김민준	2024. 1. 23.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
4	김민준	2024. 1. 29.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
5	김민준	2023. 10. 3.	10:30	15:30	7.5	6.75	0.75
6	김민준	2023. 10. 24.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
7	김민준	2023. 6. 25.	10:00	15:00	7.5	6.75	0.75
8	김민준	2023. 7. 26.	18:00	09:00	25	17.25	7.75
9	김민준	2023. 12. 15.	18:00	22:30	4.5	4.25	0.25
10	김민준	2023. 1. 31.	18:00	24:00	7	6.5	0.5
11	김민준	2023. 7. 26.	18:00	09:00	25	17.25	7.75
12	김민준	2023. 10. 24.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
13	김민준	2023. 11. 8.	18:00	24:00	7	6.5	0.5
14	김민준	2023. 11. 15.	18:00	24:00	7	6.5	0.5
15	김민준	2023. 11. 22.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
16	김민준	2023. 12. 12.	18:00	05:30	14.25	14	0.25
17	김민준	2023. 12. 14.	18:00	24:00	7	6.5	0.5
18	김민준	2024. 1. 23.	18:00	23:00	5.5	5	0.5
19	김민준	2024. 1. 25.	18:00	00:30	7.75	7.25	0.5
20	김민준	2024. 1. 30.	18:00	03:00	10.5	10.25	0.25
21	김민준	2024. 2. 20.	18:00	04:30	12.75	12.5	0.25

1) 대체휴무 계산방법: 휴일근무 시 실 근로시간 1.5배 가산, 일요일 근무 시 8시간 초과 실 근로시간은 2배 가산, 야간(22:00~06:00) 근무 시 실 근로시간 0.5배 가산

(단위:시간)

연번	이름	근무일자	시작시간	종료시간	신청시간	인정시간	차액 (과지급)
22	》》》》	2024. 2. 21.	18:00	05:30	14.25	14	0.25
23	》》》》	2024. 2. 22.	18:00	04:00	12	11.75	0.25
24	》》》》	2024. 4. 11.	18:00	07:00	16	15.75	0.25
25	》》》》	2024. 6. 19.	18:00	04:30	12.75	12.5	0.25
26	☞☞☞☞	2024. 4. 8.	21:00	03:00	8	7.75	0.25
27	☞☞☞	2024. 1. 23.	18:00	24:30	7.75	7.25	0.5
28	☞☞☞	2024. 1. 25.	18:00	24:30	7.75	7.25	0.5
29	☞☞☞	2024. 2. 20.	18:00	04:00	12	11.75	0.25
30	☞☞☞	2024. 2. 22.	18:00	04:00	12	11.75	0.25
31	☞☞☞	2024. 4. 7.	16:30	02:00	16	15	1
32	☞☞☞	2024. 4. 8.	21:00	03:00	8	7.75	0.25
33	☞☞☞	2024. 4. 13.	16:50	06:30	22.9	22	0.9
총합계							30.15

4. 관계기관 등 의견 및 검토 결과

① **관련자 의견** 관련자는 본인의 과실을 인정하고 본연의 업무에 충실하겠다는 의견을 제시하였다.

② **검토 결과**

재해(비상)근무 시간을 산정할 때 휴게시간을 제외하지 않고 계산한 사례가 다수 발생한 것은 이에 대한 교육이 미흡하여 발생한 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○센터장은 대체휴무시간 산정 시 발생한 오류는 시정하고, 차액분은 환수 조치하시기 바라며 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 재해(비상)근무 시스템에 대한 전반적인 점검을 실시하시기 바랍니다. (시정, 환수)

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당 업무	현 근무처	처분종류
○○센터	-	-	-	-	-	시정 환수